# مَسَـــائِلُ

# الفُقَهَاءِ فِيْ أَحْكَامِ الانْحِنَاء

## (بحث فقهي اجتماعي)


إعْدَاد:

مُصْطَفَىْ شَيْخ إبْرَاهِيْم طَاهِر



١٤٤٤هـ /٢٠٢٢م



## المقدمة

الحمد لله ربّ العالمين، ثم الصّلاة والسّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيّدنا ونبيّنا محمّد الأمين، وعلى آله الطيّبين الطّاهرين، وصحبه الغرّ الميامين، والتّابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فإثر ظهور مقطع فيديو للشيخ الفقيه الأصولي محمد حسن هيتو الشافعي، ينكر فيه على أحد الشباب الذي انحنى له في إحدى اللقاآت العلمية ليقبّله؛ تناول الكثير حكم مسألة الانحناء، من مانع ألحقها بباب العبادات، ومجوِّز ألحقها بباب العادات، وكثر التفريط والإفراط حولها،كعادة المسائل المطروحة في فضاآت التواصل في الآونة الأخيرة.

وبناء على هذا؛ فإنني سألخص في هذه الكلمات الآتية حكمَ مسألة الانحناء للمخلوق المنهي عنه لدى المذاهب الفقهية الأربعة مع الكلام الموجز على الحديث الوارد في المسألة.

ويتم تلخيص حكم المسألة في تمهيد وأربع مسائل وخاتمة، تأتي كالتالي:

**المسألة الأولى:** في تعريف الانحناء لغة واصطلاح الفقهاء.

**المسألة الثانية:** في الأحكام التكليفية للانحناء من حيث هو.

**المسألة الثالثة:** في أقوال فقهاء الشافعية في مسألة الانحناء.

**المسألة الرابعة:** في أقوال فقهاء المذاهب الثلاثة في المسألة.

وأما الخاتمة؛ ففيها: أربعة فروع.

**الفرع الأول:** في تخريج حديث الانحناء وحكمه.

**الفرع الثاني:** في ضابط الانحناء المنهي عنه وتوضيح المراد منه.

**الفرع الثالث:** في حكم الإكـراه على الانحنـاء وما في معنـاه.

**الفرع الرابع:** في حكـــم الانحنـــاء للرايات العصرية الوطنيـة.

**تمهيد:**

أودّ أن أشـير قبل الدخول في صُـلب الموضـوع ولُبابه إلى أنه ينبغي لقارئ هذه المسـألة وباحثِ حكمها أن يفرّق ولا يخلط بين أربع مســـائل متقارِبة المأخذ، تلتقي أطراف خيوطها أحيانا في بعض النقاط، وهي:

- **التقبيـل**
- **الانحنـاء**
- **الركـــوع**
- **السجود**

ولكل واحدة من هذه الأربعة حكمها الخاص وتفاصـــيلُها المفصّـــلة في كتب الفقه، فالقُبلة تُبحث غالبا في باب آداب السـلام، والسـجود والركوع تبحث غالبا في أبواب الصـلاة والردة، والانحناء يبحث في الأبواب الثلاثة؛ لوجود صورته فيها.

وفي هذه العُجالة السـريعة، سـأتناول حكم مسـألة الانحناء والركوع للمخلوق بإيجاز في مذهب السادة الشافعية:

## المسألة الأولى: تعريف الانحناء لغة واصطلاح الفقهاء

الانحناء في اللغة هو: مصـــدر حني، وهو الانعطاف والاعوجاج عن وجه الاســـتقامة، وانحنى ظهره بعد الســـتين إذا تقوّس ومال عن اســـتوائه، ويســـمى الانحناء ركوعا، يقال: ركع الشيخ إذا انحنى من الكبر.

واستعمال الفقهاء والعلماء للانحناء لا يعدو عن هذا المعنى اللغوي من الناحية التعريفية خصوصا.

## المسألة الثانية: الأحكام التكليفية للانحناء من حيث هو

يختلف حكم الانحناء باختلاف السبب الباعث عليه، وعلى ذلك فقد يكون:

**مباحا**: وذلك كالانحناء الذي يقوم به المســـلم في أعماله اليومية، كالانحناء للتنعل، والاغتسال، والأخذ وغيرها.

**فرضـا**: وذلك كالانحناء الواقع في الصـلاة المكتوبة للقادر عليه، كانحناء الركوع، والهُوِيِّ إلى السجود مثلا.

**محرّما**: وذلك كالانحناء؛ تعظيما لإنســـان أو حيوان أو جماد. وهذا من الضـــلالات والجهالات.

**مكروها**: وذلك كالانحناء لمجرد التقليد للمشركين، دون قصـد التعظيم للمنحني له؛ فإنه مكروه؛ لأنه يشبه فعل المجوس. هكذا ورد التقسيم في الموسوعة الفقهية الكويتية[1].

---

(١) الموسوعة الفقهية الكويتية (٦/٣٢٣).

وقد نص الفقهاء على أن الانحناء عند الالتقاء بالعظماء، ككبار القوم والسلاطين؛ – تعظيما لهم– حرام باتفاق العلماء؛ لأن الانحناء لا يكون إلا لله تعالى؛ تعظيما له، ولقوله لرجل قال له: يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه، أينحني له؟ قال ﷺ : لا[٢].

## المسألة الثالثة: أقوال فقهاء الشّافعية في المسألة

إن فقهاء الشافعية تكلموا على مسألة الانحناء وصورها، وأحكام كل صورة من صورها بما لا يدع مجالا للشك في موقفهم الصريح من المسألة؛ بل لم أر لفقهاء المذاهب الأربعة من تكلم على المسألة بالتفصيل مثلما تكلم عليها فقهاء الشافعية، ولكثرتهم سنقتصر على الأشهر منهم.

قال الإمام أبو حامد الغزالي (ت ٥٠٥هـ) في إحياء علوم الدين (٢/٢٠٤):

"والانحناء عند السلام منهي عنه، قال أنس رضي الله عنه: قلنا يا رسول الله أينحني بعضنا لبعض؟ قال: (لا) قال: فيقبل بعضنا بعضا؟ قال: (لا) قال: فيصافح بعضنا بعضا؟ قال: (نعم). والالتزام والتقبيل قد ورد به الخبر عند القدوم من السفر".

وسئل الإمام محيي الدين النووي (ت ٦٧٦هـ) في فتاويه (ص:٧٠):

### مسألة:

الانحناء الذي يفعله الناس بعضهم لبعض –كما هو معتاد لكثير من الناس– ما حكمه؟ وهل جاء فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن أصحابه؟.

---

(٢) المصدر السابق. وسيأتي تخريج هذا الحديث مجملا في الفرع الأول.

## الجواب:

"هو مكروه كراهة شديدة، وقد ثبت عن أنس رضي الله عنه قال: "قال رجل: يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: لا. قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: أفيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: "نعم" رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

فهذا حديث صريح في النهي عنه، ولم يأت له معارض فلا مصير إلى مخالفته.

ولا يغتر بكثرة من يخالفه ممن ينسب إلى فقه أو غيره من خصال الفضل؛ فإن الاقتداء إنما يكون برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله تعالى: ﴿ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ﴾. وقال تعالى: ﴿ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ﴾ ". انتهى كلام النووي.

وقال الإمام النووي أيضا في الأذكار (ص:٤٣٧)

"ويكره حني الظهر في كل حال لكل أحد، ويدل عليه ما قدمناه في الفصلين المتقدمين من حديث أنس، وقوله: أينحني له؟ قال: "لا" وهو حديث حسن كما ذكرناه، ولم يأت له معارض، فلا مصير إلى مخالفته، ولا يغترّ بكثرة من يفعله ممن ينسب إلى علم[٣] أو صلاح وغيرهما من خصال الفضل؛ فإن الاقتداء إنما يكون برسول الله صلى الله عليه وسلم...".

(٣) ويدل على أن هذا الأمر يوجد عند صفوف بعض الصالحين ما قاله الحافظ الذهبي في حق الشيخ التقي ابن تيمية، كما ورد في ذيل طبقات الحنابلة (٤/٥١٠) لابن رجب، قال الذهبي: "وربما قام لمن يجيء من سفر أو غاب عنه، وإذا جاء فربما يقومون له، الكل عنده سواء، كأنه فارغ من هذه الرسوم، ولم ينحن لأحد قط، إنما يسلّم ويصافح ويتبسّم".

ثم ذكر الآيتين السابقتين في فتاويه.

وقال مرة أخرى في شرح مسلم: "حني الظهر مكروه للحديث الصحيح في النهي عنه".

وقال الشيخ تقي الدين السبكي (تـ٧٥٦هـ) في فتاويه (٢٦٦/٢) مبيّنا معنى الحديث الوارد في النهي عن الانحناء: "وكذلك الانحناء حرام".

وقال العلّامة كمال الدين محمد بن موسى أبو البقاء الشافعي (تـ ٨٠٨هـ)، المعروف بالدَميري في النجم الوهاج في شرح المنهاج (٩/٣٠٣):

"ويكره حني الظهر بكل حال، وقال البغوي: "لا يحل لأحد أن يحني ظهره لمخلوق؛ لأنها عبادة مختصة بالله تعالى".

وفي صحيح مسلم أيصافح بعضنا بعضًا؟ قال: (نعم) قال: أينحني بعضنا لبعض؟ قال: (لا).

وأفتى المصنف [يعني النووي] بكراهة الانحناء بالرأس. انتهى كلامه.

- **تنبيه**

لم يخرّج الإمام مسلم هذا الحديث في صحيحه، وإنما أخرجه: ابن ماجه، والترمذي وحسّنه، وأحمد والبيهقي وغيرهما، وتكلما فيه. وقد نبّه هذا الوهم عصريّ الدميري الإمامُ سراج الدين ابن الملقن (ت ٨٠٤هـ) في البدر المنير. وربما هو سبق قلم غير مقصود.

وقال الفقيه شهاب الدين أحمد بن محمد ابن حجر الهيتمي (تـ ٩٧٤هـ) في شرح الشمائل المحمدية للترمذي أثناء شرحه:

(وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهته لذلك): "ويفرق بينه، أي القيام للإكرام لا للرياء والإعظام حيث كان مكروها، وبين حرمة نحو الركوع للغير؛ إعظاما بأن صورة نحو الركوع لم تعهد إلا لعبادة الله بخلاف صورة القيام".

وقال في فتاويه: "والانحناء بالظهر مكروه".

وقال الشيخ العز ابن عبد السلام (تـ٦٦٠هـ) في فتاويه: "والانحناء البالغ حد الركوع لا يفعله أحد لأحد كالسجود، ولا بأس بما نقص عن حد الركوع لمن يكرم من أهل الإسلام". وهو قول غريب مخالف لما تتابع عليه أئمة المذهب.

وقال الفقيه محمد بن أحمد شمس الدين الرملي الصغير (تـ ١٠٠٤هـ) في نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٧/٤١٧):

"وخرج بالسجود الركوع؛ لوقوع صورته للمخلوق عادة، ولا كذلك السجود، نعم يتجه أن محل ذلك عند الإطلاق، فإن قصد تعظيم مخلوق بالركوع كما يعظم الله به فلا فرق بينهما في الكفر حينئذ".

وأفتى والده الشهاب الرملي (تـ ٩٥٧هـ) في فتاويه (٤/٤٧) عندما سئل عما يفعله الإخوان إذا التقيا بعد غيبة، وهل للشخص أن ينحني لشخص آخر، قال:

السنة المصافحة والسلام، وأما انحناء البعض للبعض عند ذلك فجائز لكنه مكروه.

وقال المحدث محمد بن علي البكري الصِّدِّيقي، المعروف بابن عَلَّان (تـ ١٠٥٧هـ) في دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين (٦/٣٦٣):

"ومن البدع المحرّمة الانحناء عند اللقاء بهيئة الركوع".

وقال الفقيه القليوبي في حاشيته المشهورة على كنز الراغبين (١٧٧/٤) أثناء تعليقه على قول الإمام النووي في المنهاج (وسجود لصنم أو شمس):

"وكذا كل مخلوق ولو حيا، والركوع كالسجود، ومنه الانحناء عند ملاقاة العظماء، وقيّده شيخنا الرملي بما إذا قصد بذلك تعظيم الراكع له، أو الساجد له كتعظيم الله تعالى؛ وإلا فلا".

ولخّص الفقيه سليمان بن محمد (تـ ١٢٢١هـ) المعروف بالبجيرميُ المسألةَ في حاشيته على شرح الخطيب، المسماة: تحفة الحبيب على شرح الخطيب (٤/٢٤١)، فقال في باب الردة أثناء تعليقه على قول الخطيب في الإقناع:

(وسجود لمخلوق كصنم) ، وتقريرِه أنه من المكفِّرات:

"وخرج بالسجود الركوع، فلا يكفَّر به ما لم يعتقد التشريك، أو قصد بالركوع لغير الله تعظيمه كتعظيم الله؛ فإنه يكفر، وعبارة سم: وسجود غير أسير في دار الحرب بحضرتهم لصنم، وخرج بالسجود الركوع؛ لوقوع صورته للمخلوق عادة، ولا كذلك السجود، نعم يتجه أن كل ذلك عند الإطلاق؛ فإن قصد تعظيم مخلوق بالركوع كما يعظم الله به؛ فلا فرق بينهما في الكفر حينئذ اهـ حج.

والحاصل أن الانحناء لمخلوق كما يفعل عند ملاقاة العظماء حرام عند الإطلاق، أو قصد تعظيمهم لا كتعظيم الله، وكفرٌ إن قصد تعظيمهم كتعظيم الله تعالى". انتهى كلامه.

وقال الفقيه المتفنّن محمد بن عمر نووي الجاوي البَنْتَني الإندونيسي (تـ ١٣١٦هـ) في نهاية الزين شرح قرة العين (ص:٣٤٥):

"وخرج بالسجود الركوع، فلا كفر به وإن كان حراما ما لم يقصد به التعظيم للمخلوق كتعظيم الله وإلا كان كفرا أيضا، أما ما جرت به العادة من خفض الرأس والانحناء إلى حد لا يصل به إلى أقل الركوع؛ فلا كفر به ولا حرمة أيضا لكن ينبغي كراهته كما قاله الشبراملسي.

- **الخلاصة**

إذا اتضحت لنا المسألة بنقل كلام فقهاء المذهب الشافعي، فخلاصتها: أن الانحناء لمخلوق أيّا كان في المذهب قولان:

**أولهما**: أن الانحناء لمخلوق إذا لم يكن فيه تعظيم مكروه كراهة شديدة، وربما يقتصر بعضهم بالكراهة.

**ثانيهما**: أن الانحناء لمخلوق محرّم ولا يجوز؛ بل ربما يصبح مكفِّرا من المكفِّرات إذا استلزم التعظيم كتعظيم الله عز وجل.

وشذّ شذوذا فاحشا مَن جوّزه من بعض المتأخرين[٤] والمعاصرين؛ لجريان العادة بذلك، ولا ينبغي أن يعدّ مثل هذا قولا في المذهب بعدما رأينا أقوال الأئمة الفحول المعتمدَة أقوالهم في المذهب.

(٤) كعبد الرحمن الجزيري في كتابه المشهور، المسمى: الفقه على المذاهب الأربعة؛ فإنه قال فيه: "ولا شيء في التحية بالانحناء ونحوها؛ لأن الغرض من هذا مجرد الاحترام لا العبادة". وهو مخالف لما تقرر عند أئمة المذهب سلفا وخلفا.

## المسألة الرابعة: أقوال فقهاء المذاهب الثلاثة في المسألة

كان القصد في البداية من كتابة هذه السطور إيراد كلام فقهاء الشافعية في المسألة؛ إلا أنني استحسنت إثر ذلك أن أشفعهم بذكر أقوال فقهاء المذهب الثلاثة في المسألة؛ لتتم الفائدة وتتضح المسألة أكثر.

### أقوال فقهاء الحنفية:

قال أبو المعالي برهان الدين البخاري الحنفي المعروف بابن مَازَةَ (تـ٦١٦هـ) في كتابه المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٣٩٦/٥):

"جئنا إلى الانحناء للسلطان أو لغيره فإنه مكروه؛ لأنه تشبه بفعل المجوس. ونقله ابن عابدين في حاشيته وأقرّه".

وقال حسن بن عمار الشرنبلالي (تـ ١٠٦٩هـ) في حاشيته على درر الحكام شرح غرر الأحكام: "ويكره الانحناء للسلطان أو غيره".

وقال عبد الرحمن شيخي زاده (تـ ١٠٧٨هـ) في مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (٥٤٢/٢): "وفي القُهُسْتاني: الإيمان في السلام إلى قريب الركوع كالسجود. وفي العمادية: ويكره الانحناء؛ لأنه يُشْبه فعل المجوس".

وقال محدّث الهندي عبد الحقّ الدهلوي الحنفي (تـ ١٠٥٢هـ) في لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح (٤٦/٨)، شارحا حديث النهي عن الانحناء:

والظاهر أن المراد هنا انحناء الظهر ، كما قال محيي السنة: إن انحناء الظهر مكروه، وإن كان يفعله كثير ممن ينتسب إلى علم وصلاح. ونقل عن الشيخ أبي منصور: أن تقبيل الأرض،

وانحناء الظهر، وإمالة الرأس لا يكون كفرا؛ بل إثما ومعصية كبيرة؛ لأن المقصود التعظيم دون العبادة. انتهى.

ثم قال: "وبعض المشايخ رحمهم الله تعالى قد شدّدوا في المنع من ذلك، وقالوا: كاد الانحناء أن يكون كفرا، والله أعلم".

## أقوال فقهاء المالكية:

لم يتطرق فقهاء المالكية -حسب اطلاعي القاصر- لحكم مسألة الانحناء كثيرا، وهم -تقريبا- أقل المذاهب كلاما عليها، وقواعد مذهبهم تقتضي منعه أو كراهته على الأقل؛ لأنهم كرهوا ما هو أسهل من الانحناء بكثير، كالمعانقة والتقبيل لغير الأقارب مع وجود الأدلة الواردة في جواز ذلك؛ بل المصافحة المجرّدة عندهم مكروهة في إحدى الروايات الثلاثة للمذهب وإن كان المشهور في المذهب استحبابها.

ومن الغريب أن النفراوي المالكي (تـ ١١٢٦هـ) قال في الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (٣٢٦/٢): وأفتى بعض العلماء بجواز الانحناء إذا لم يصل إلى حد الركوع.

وقال الفقيه المالكي الأزهري محمود خطاب السبكي (تـ ١٣٥٢هـ) في كتابه الدين الخالص، أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (٣٣٧/٩) مبيّنا بدع زيارة قبر النبي ﷺ :

"ومنها: استلام المقصورة، وتقبيلها والتمسح بها، والطواف بها، والصلاة إليها، والانحناء للقبر الشريف، وأقبح منه تقبيل الأرض، وكل هذا مجمع على حرمته؛ لأنه أشبه بالسجود".

## أقوال فقهاء الحنابلة:

للإمام أبي العباس تقي الدين ابن تيمية (تـ ٧٢٨هـ) كلام مفرّق في المسألة، من ذلك ما قاله في مجموع الفتاوى (٣٧٧/١):

"وأما الانحناء عند التحية؛ فينهى عنه، كما في الترمذي عن النبي ﷺ أنهم سألوه عن الرجل يلقى أخاه ينحني له، قال: لا. ولأن الركوع والسجود لا يجوز فعله إلا لله عز وجل".

وقال مرة أخرى في الفتاوى:

"الانحناء للمخلوق ليس من السنة، وإنما هو مأخوذ من عادات بعض الملوك والجاهلين".

وقال البُهوتي (تـ ١٠٥١هـ) في كشف القناع على متن الإقناع (١٥٣/٢):

"ويكره الانحناء في السلام، وقال ابن القيم في إغاثة اللهفان: يحرم".

وقال ابن أبي تغلب (تـ ١١٣٥هـ) في نيل المآرب بشرح دليل الطلب (٢٣٥/١):

"ويكره الانحناء".

وقال السفاريني الحنبلي (تـ ١١٨٨هـ) في منظومة الآداب:

ويُكره منك الانحناءُ مُسلِّما وتقبيلُ رأسِ المرء حَلَّ وفي اليد

ونقل الشيخ ابن مفلح (تـ ٧٦٣هـ) في الآداب الشرعية الكبرى عن الشيخ وجيه الدين أبي المعالي الحنبلي أنه قال في شرح الهداية: التحية بانحناء الظهر جائز، وهو نقل غريب، أجبر

السفاريني الحنبلي على توجيهه وتأويله في غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب، حيث قال فيه: "ولعل مراده [أبي المعالي] بالجواز عدم الحرمة؛ فلا ينافي الكراهية، والله أعلم".

- **الخلاصة**

وخلاصة حكم المسألة في المذهبين الحنفي والحنبلي أن الانحناء إما مكروه وهو قول الأكثر منهم، وإما أنه محرّم على ما روي عن بعض الحنابلة. وأما المذهب المالكي فلم أقف لهم كلاما صريحا في حكم المسألة إلا ما نقلته عن محمود السبكي، وقد ذكرنا أن قواعد مذهبهم تقتضي تحريم ذلك أو كراهته على الأقل.

وهل كراهة الحنفية وبعض الحنابلة كراهة تحريم أو تنزيه؟

لم أر من صرّح بذلك، وجلّهم يكتفون بالكراهة المجرّدة؛ ولكن هناك نص ورد في فيض الباري على صحيح البخاري (٦٠٨/٢) للمحدّث أنور الكشميري الحنفي (تـ ١٣٥٣هـ)، قال: في العالمَكِيرية : أن الانحناء عند الملاقاة مكروه تحريما. وأما الحنابلة فقد صرح السفاريني الحنبلي في غذاء الألباب شرح منظومة الآداب بأن كراهة الانحناء كراهة تنزيه. وقد سبق إلينا أن بعضهم كابن القيّم يحرّمه بتاتا.

## الخاتمة: فروع:

### الفرع الأول: تخريج حديث الانحناء وحكمه

أخرج حديث الانحناء غير واحد من المحدثين، كالترمذي، وابن ماجه، وأحمد، والبزار في مسنده، وأبو يعلى الموصلي في مسنده، والبيهقي في السنن الكبرى، وغيرهم، كلّهم من طريق حنظلة السدوسي عن أنس بن مالك رضي الله عنه.

واختلف المحدّثون بعد ذلك في حكمه، فوصف بعضهم بالصحة، كالإمام النووي، وحسّنه آخرون، كالترمذي والنووي ومن تبعهما، وتُعقّب عليهم، وضعّفه الأكثرون، كالإمام أحمد مع آخرين كثيرين.

والحكم الأخير هو الذي يجري على سَنَن المحدثين وقواعدهم عند النظر إلى سند الحديث ومتنه.

وسبب الاختلاف فيه وجود حنظلة بن عبد الله – ويقال: ابن عبيد الله، ويقال: ابن عبد الرحمن، ويقال: ابن أبي صفية – السدوسي في سنده، وقد أخرج له الترمذي وابن ماجه حديث الانحناء فقط، ولم يخرّجا له غيره. وباقي رجال الحديث ثقات.

## أقوال النقاد في حنظلة:

**يحيى بن سعيد القطان**: "قد رأيته، وتركته على عمد، قيل له: قد اختلط؟ قال: نعم".

**أحمد ابن حنبل**: "ذاك منكر الحديث، يحدِّث بأعاجيب، حدّث عن أنس قيل: يا رسول الله: أينحني بعضنا لبعض. وقال مرة أخرى: ضعيف الحديث، يروي عن أنس أحاديث مناكير".

**يحيى بن معين**: "ضعيف، تغيّر في آخر عمره".

**أبو حاتم الرازي**: "ليس بالقوي".

**النسائي**: أورده في الضعفاء والمتروكين، وقال: ليس بالقوي.

**العقيلي**: أورده في الضعفاء الكبير.

**ابن حبان**: أورده في الثقات وفي المجروحين، وقال: "اختلط بأخَرة حتى كان لا يدري ما يحدّث، فاختلط حديثه القديم بحديثه الأخير".

**ابن حجر العسقلاني**: قال في تقريب التهذيب: ضعيف من السابعة.

**الخلاصـــة**: أجمع المتشـــدّدون والمعتدلون والمتســـاهلون من أئمة الجرح والتعديل على تضعيف حنظلة السدوسي.

ورواية الثقة المختلِط لا تخلو من ثلاثة أحوال باختصار:

١- أن تكون من روايته قبل الاختلاط؛ فتُقبل إذا توفّرت لها الشروط الأخرى.

٢-أن تكون من روايته بعد الاختـلاط؛ فتردّ؛ لضعفها، لا سيمـا إذا تفرّد بها.

٣-ألّا تتميز روايته قبل الاختلاط من روايته بعد الاختلاط؛ وهذه مردودة أيضـا؛ لعدم التمييز والإبهام الواقع فيها، وللحرص على السنة وسلامتها من الدخيل.

وروايات حنظلة الســـدوســـي من القســـم الثالث، كما ذكره ابن حبان في المجروحين، والأغلب أن هذه الرواية من القسم الثاني؛ لتفرده بها.

## الفرع الثاني: ضابط الانحناء المنهي عنه

إن الانحناء المنهي عنه في الحديث والوارد في كلام الفقهاء والعلماء هو الذي يكون من أجل التحية والتعظيم والتكريم، ســواء تلته بعد ذلك أو قبله مصــافحة أم لا، وســواء وصــل الانحناء إلى حدّ الركوع أم لم يصله.

وأما الانحناء الذي يلزم أحيانا؛ لتقبيل الوالد، أو الولد، أو المشايخ وأهل الصلاح – حيث جُوّز–؛ فليس هو محل البحث والنهي؛ بل هذا الانحناء من ضمن عشرات الانحناآت التي نأتي بها بها ليل نهار؛ لتحقيق أداء مهمات أخرى، والأمثلة كثيرة لا تشتبه، ولذلك لم يتعرّض لها الفقهاء في مصنفاتهم أثناء الحديث عن الانحناء؛ لوضوحها ومعرفتها من السياق.

وقد قال ابن طولون الدمشقي الحنفي (تـ٩٥٣هـ) في كتابه (دور الفلك في حكم الماء المستعمل في البرك):

"وإطلاقات الفقهاء في الغالب مقيَّدة بقيود يعرفها صاحب الفهم المستقيم الممارس للفنّ، وإنما يسكتون عنها؛ اعتمادا على صحة فهم الطالب".

## الفرع الثالث: حكم الإكراه على الانحناء وما في معناه

هل يجوز الانحناء للمخلوق إذا أكره على المسلم؟

ورد في الموسوعة الفقهية الكويتية: "لو أكره على الانحناء للسلطان وغيره؛ فتجري عليه أحكام الإكراه بشروطه؛ لما فيه من معنى الكفر".

وقد جُوّز في الإكراه ما هو أصرح من الانحناء في الكفر، كالتلفظ بكلمة الكفر أو السجود لمخلوق، وهو مشهور مقرَّر في كتب الإسلام، وأصله ما ورد في كتاب الله عز وجل ﴿ من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ﴾ ، أو في سنة رسول الله ﷺ (وما استكرهوا عليه) رغم الكلام فيه، وقصّة عمّار بن ياسر – رضي الله عنه – ونحوه.

وينبغي أن نتنبه في مسألة الإكراه لما يُصوِّر البعضُ أحيانا أنه من صور الإكراه وليس بإكراه في الحقيقة، وإنما هو من باب العادات والتقاليد المنتشرة التي لا يُلزم بها أحد، كالانحناء

لدخول الرؤساء، وحضور القضاة للمحاكم الدستورية العلمانية وغيرها من الأمور المعروفة في هذا الزمن الذي أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا؛ فهذا وإن كان سائدا متعارَفا عند من يعتقده ويعمل به؛ فليس بملزَم به في أكثر صوره، وإنما غاية ما يحصل لمن يتخلّف عن ركب الانحناء – المنحَنين حقا – هو النظرة الجماعية ولفت الأنظار إليه، وربما التساؤل عن موقفه أحيانا، أو الاستدعاء إليه؛ للاستفسار عن عدم موافقته للجماهير.

وبناء على هذا؛ فلا ينبغي لمسلم يضِنّ بدينه ويبخل به أن يطأطأ رأسه أو ينحني في تلك الأماكن الطاغوتية؛ لمجرد الموافقة لهؤلاء الكفرة والمتشبهين بهم؛ فشريعة الله أولى أن تُحافظ، وأحرى أن تُحترم.

## الفرع الرابع: حكم الانحناء للرايات الوطنية العصرية

هل يجوز الانحناء للرايات الوطنية (العلم) ؟

لم يتعرض العلماء لهذه المسألة قديما؛ لعدم وجود هذه الصورة المشهورة اليوم في أزمانهم، فالانحناء الذي يتصوّر وقوعه في الأزمنة المتقدمة هو: الانحناء المقصود بالتحية والتعظيم، كالانحناء للملوك والعظماء ونحوهما، أو يُقصد به العبادة، كالانحناء لصنم أو شمس ونحوهما، ولأجل ذلك تكلموا على هذه الصور كثيرا.

ومما تكلّم عليه العلماء أيضا ما يقع أحيانا من قِبَل العامة من الغلوّ في التعظيم لما يُشرع تعظيمُه، كالسجود لقبر النبي ﷺ ، أو الانحناء له. وقد مر بنا كلام الشيخ محمود السبكي المالكي في المنع من هذا الأمر، وأنه من بدع الزيارات غير المشروعة.

فإذ نُهي الانحناء لإنسان مكرّم مهما بلغ من العلم والصلاح؛ بل حتى وإن كان نبيا مرسلا من عند الله؛ فكيف يُجوّز الانحناء لقطعة قماش جامدة، جاء بها الاستعمار الغربي؛ لتمزيق الأمة الإسلامية وتشتيتها، وأيّ شيء يسوّغ بهذه الفِعلة الشنيعة إلا الانجرار وراء الثقافة الغربية الغالبة!!، ومحاولة دخول جحر الضب الضيّق المحذَّر منه بلسان المصطفى ﷺ سلفا؛ للتأسي بهم؛ وإلا فكل عارف بالله يعرف أن الانحناء للتعظيم من خواص الرب جلّ جلاله، وليس للبشر له مدخل فضلا عن أن يكون للقماش الملوّنة، فلا تُطأطأ رأسك غير الذي خلقه وتعبّد به.

ومما يدل على أن النهي عن الانحناء لمخلوق يَستدعي جميعَ صوره وأن مناط الحكم هو وجود العلة[٥] المانعة: قول العلامة القليوبي السابق أثناء تعليقه على كلام صاحب المنهاج (وسجود لصنم أو شمس) ، فقال: "وكذا كل مخلوق". ويؤخذ أيضا من نقل محمود السبكي المتقدم؛ لإلحاق الانحناء للقبر الشريف بالانحناء المنهي عنه في الحديث وفي كلام العلماء.

(٥) وعلة الانحناء مركبة من ثلاث علل: أولها: وجود معنى العبادة الخاصة لله تعالى فيه ولو كان صوريا. وثانيها: وجود تعظيم مشابه لتعظيم الله عز وجل. وثالثها: مشابهة الكفار المنهية عنها.

وبالله التوفيق، والله سبحانه وتعالى أعلم.

سبحان ربّك ربّ العزة عمّا يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله ربّ العالمين.

وصلّى الله وسلّم على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم.

كتبتُ هذه الكلمات مجملة: ٢٦- محرّم- ١٤٤٤هجرية/ ٢٤- أوغسطس- ٢٠٢٢م. ثم راجعت وأضفت إليها زيادات يومي الجمعة والسبت من ٢٧-٢٨ من شهر صفر عام ١٤٤٤هـ، الموافق ٢٣-٢٤ من سبتمبر عام ٢٠٢٢م في مدينة بكاسي، جاوى الغربية، إندونيسيا.

كتبه الفقير إلى رحمة ربّه القدير: مصطفى شيخ إبراهيم طاهر الصومالي.

# المحتويات


| الموضوع | الصفحة |
|---|---|
| المقدمة | ٣ |
| تمهيد: | ٤ |
| المسألة الأولى: تعريف الانحناء لغة واصطلاح الفقهاء | ٥ |
| المسألة الثانية: الأحكام التكليفية للانحناء من حيث هو | ٥ |
| المسألة الثالثة: أقوال فقهاء الشّافعية في المسألة | ٦ |
| • تنبيه | ٨ |
| • الخلاصة | ١١ |
| المسألة الرابعة: أقوال فقهاء المذاهب الثلاثة في المسألة | ١٢ |
| أقوال فقهاء الحنفية: | ١٢ |
| أقوال فقهاء المالكية: | ١٣ |
| أقوال فقهاء الحنابلة: | ١٤ |
| • الخلاصة | ١٥ |
| الخاتمة: فروع: | ١٥ |
| الفرع الأول: تخريج حديث الانحناء وحكمه | ١٥ |
| الفرع الثاني: ضابط الانحناء المنهي عنه | ١٧ |
| الفرع الثالث: حكم الإكراه على الانحناء وما في معناه | ١٨ |
| الفرع الرابع: حكم الانحناء للرايات الوطنية العصرية | ١٩ |